

1001380-92.2020.8.26.0114

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: EDUARDO BIGOLIN

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Dalben Ltda, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que sofreu abordagem vexatória e discriminatória no interior do estabelecimento réu, a qual foi procedida por seguranças, após realizar suas compras, sendo direcionada para uma sala reservada a fim de averiguação de possível furto. Pugna pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

8ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001380-92.2020.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001380-92.2020.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Leonice de Carvalho Lisboa

Requerido:

Supermercados Dalben Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO BIGOLIN

Vistos.

Leonice de Carvalho Lisboa, qualificada nos autos, ajuizou ação indenizatória por danos morais em face de Supermercados Dalben Ltda, igualmente qualificado, alegando, em síntese, que sofreu abordagem vexatória e discriminatória no interior do estabelecimento réu, a qual foi procedida por seguranças, após realizar suas compras, sendo direcionada para uma sala reservada a fim de averiguação de possível furto. Pugna pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Regularmente citada, o Réu apresentou contestação às fls. 39/51, arguindo preliminar e, no mérito, afirma não houve excessos e que os fatos narrados não ensejam danos morais. Pede a improcedência.

Réplica às fls. 67/69.

É, em suma, o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando que o magistrado é o destinatário da prova, compete a ele mensurar a pertinência e necessidade na sua produção, deferindo aquelas aptas a sanarem dúvidas pertinentes ao julgamento da causa e indeferindo aquelas sem relevância ao seu convencimento, respeitados, dessa forma, os princípios constitucionais do devido processo legal e da duração razoável do processo.

No caso em tela, reputo que os autos estão suficientemente instruídos, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Vale lembrar que, "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04/12/91).

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.

No mérito, o pedido é improcedente.

Com efeito, é sabido que o dever de indenizar pressupõe a presença dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), culpa (ou dolo), dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Ausente qualquer desses requisitos, não se há de falar no dever de indenizar.

Ademais, conforme disposição do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da parte requerida, in casu, é objetiva, exigindo-se, para tanto, a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros, incidindo a teoria do risco.

Contudo, no caso presente, embora a responsabilidade da Requerida seja objetiva, não vislumbra-se a ocorrência de danos morais decorrentes dos fatos descritos pela autora.

Ao que constou da própria inicial a abordagem foi discreta e a autora foi convidada a ir a uma sala reservada para que se pudesse verificar a situação.

Note-se o que a própria autora afirmou:

"(...) após passar os produtos adquiridos e efetuar o pagamento no Caixa, foi abordada por um segurança da Requerida que solicitou que ela o acompanhasse, não prestando maiores informações.

Importante salientar que a Requerente imaginou até que houvesse ganho algum prêmio, na medida em que estava acontecendo uma promoção do supermercado Requerido." (fls. 02) G.N.

Em sequência, restou incontroverso que a autora foi levada para sala reservada, ou seja, os fatos não foram presenciados por outros clientes, o que diminui o constrangimento, sendo liberada em poucos minutos, como admite no boletim de ocorrência (fls. 14/15).

Assim, ainda que os fatos descritos sejam fonte de aborrecimento, não são capazes de gerar abalos psíquicos que sejam fontes de danos morais.

Em casos semelhantes, eis a jurisprudência:

"COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE - ABORDAGEM DE SEGURANÇA DE SUPERMERCADO NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - EXCESSO NA CONDOTA NÃO DEMONSTRADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível 1030126-

38.2018.8.26.0405; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 22/09/2021)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Abordagem de consumidor em razão de suspeita de furto de produto. Conduta vexatória não demonstrada. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1004828-02.2020.8.26.0073; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2022; Data de Registro: 06/12/2022)

"APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM DE CLIENTE EM SUPERMERCADO PRATICADA POR PREPOSTO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PÚBLICO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO CASO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a abordagem realizada pelo preposto do réu junto aos familiares do autor não foi violenta. Ela teve o condão de esclarecer ponto relacionado à falta de pagamento de determinada mercadoria quando o autor juntamente com sua família deixava as dependências do mercado, após passagem pelo caixa. Não causa qualquer constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, ao contrário, trata-se de ato praticado em exercício regular de um

direito. Não há, por sua vez, cerceamento de defesa e era possível o julgamento antecipado do mérito, sem a necessidade de produção de outras provas, na hipótese requerida, a pericial. O Juiz, como destinatário final das provas, apreciou as imagens produzidas pelo circuito interno e indicou em sua r. decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do art. 371 do CPC. Dessa forma, as questões de fato e de direito relevantes à solução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas, prescindido da produção da prova reclamada pelo autor." (TJSP; Apelação Cível 1013399-26.2021.8.26.0590; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022) Logo, diante do contexto probatório, de rigor a improcedência do pedido inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito e improcedente o pedido formulado na inicial. Ante a sucumbência, arcará a requerente com as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, CPC, observada a justiça gratuita concedida, na forma do artigo 98, §3º, CPC.
P.I.

Campinas, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA